ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN HẬU LỘC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6104 /QĐ-UBND	*Hậu Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Hậu Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND huyện Hậu Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (kèm theo Phương án số 37/PA-TNMT ngày 27/12/2024 về việc đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại Khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại Khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ:

1. Vị trí, diện tích, hiện trạng khu đất thực hiện đấu giá:

a) Vị trí:

Khu đất đấu giá bao gồm 25 lô đất tại thị trấn Hậu Lộc thuộc mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc được phê duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND huyện Hậu Lộc.

b) Diện tích: Tổng diện tích đấu giá (25 lô): 3.085 m^2.

c) Hiện trạng, Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá tại thời điểm bán đấu giá:

- Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng.

- Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, xây dựng đồng bộ theo dự án được phê duyệt đáp ứng nhu cầu sử dung đất ở.

2. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất:

Từ Quý I, năm 2025.

4. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:

a) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

- Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai 2024; có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; Điều 55 của Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

- Người tham gia đấu giá có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, phù hợp với từng dự án cụ thể; trong đó có nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá; nộp phí đấu giá, khoản tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá theo thời hạn được niêm yết, công khai về việc bán đấu giá.

- Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

b) Tiền mua hồ sơ:

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại (trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức).

c) Tiền đặt trước:

- Mức tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và khoản tiền này phải được nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá.

- Khoản tiền này được thu tiền mặt, chuyển khoản bằng đồng Việt Nam hoặc giấy bảo lãnh tham gia đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh, thanh toán thay với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Giấy bảo lãnh có hiệu lực 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá). Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của văn bản này.

- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu gói thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số gói tham gia đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp khi trúng đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá, thông báo đấu giá. Thời hạn nộp trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức đấu giá tài sản hướng dẫn khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ theo quy định.

d) Xử lý tiền đặt trước và tiền đặt cọc:

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

- Trường hợp xử lý tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá: Chậm nhất trong 03 (ba) ngày làm việc khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp được nhận lại tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó;

+ Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

- Trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+ Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Xử lý tiền đặt trước: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn- Hậu Lộc có trách nhiệm thông báo đến phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc trình Ủy ban nhân dân huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định;

- Tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại thì thuộc về ngân sách Nhà nước, sau khi trừ chi phí đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Đấu giá một vòng, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu tại cuộc đấu giá đảm bảo theo quy định.

Đăng ký đấu giá: Khách hàng lựa chọn và đăng ký đấu giá vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, đơn đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng không ghi số lô và số điện thoại của khách hàng tham gia đấu giá, để được đảm bảo, bảo mật thông tin của khách hàng.

Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp được lựa chọn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của khách hàng tham gia đấu giá.

Tại phiên đấu giá: Mỗi lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 2 (hai) khách hàng trở lên tham gia đấu giá và có phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm, đấu giá viên công bố khách hàng có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá và khách hàng có giá trả cao liền kề.

- Bước giá: Trường hợp lô đất tổ chức đấu giá có từ hai khách hàng trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa

những người cùng trả giá cao nhất (nếu có khách hàng yêu cầu đấu giá tiếp) để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá và áp dụng bước giá 1% cộng với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước để tổ chức đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn hoặc những khách hàng cùng trả giá cao nhất không có nhu cầu đấu giá tiếp thì người điều hành phiên đấu giá tổ chức rút thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

6. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:

Thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; các quy định pháp luật có liên quan.

7. Dự kiến giá khởi điểm, giá trị thu được và việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:

Dự kiến giá khởi điểm các lô đất: Các đường còn lại trong mặt bằng: 6.000.000 đồng/m^2.

Tổng giá trị dự kiến thu được khoảng: 15 tỷ đồng *(Mười lăm tỷ đồng)*.

Sau khi trừ đi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí khác liên quan đến dự án (nếu có), số tiền còn lại được thực hiện phân chia cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định.

8. Phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá:

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tham mưu cho UBND huyện lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan.

9. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá.

10. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất:

a) Tiến độ nộp tiền sử dụng đất:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn-Hậu Lộc gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;

- Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn nộp tiền lệ phí trước bạ: Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo của cơ quan Thuế. Quá thời hạn trên người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp các khoản chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nội dung nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ:

+ Khách hàng trúng đấu giá ghi đầy đủ các thông tin vào giấy nộp tiền, bao gồm: nội dung nộp tiền, số lô, số mặt bằng, địa điểm dự án.

+ Trong thời gian trước khi diễn ra cuộc đấu giá 03 ngày làm việc và sau khi kết thúc cuộc đấu giá 11 ngày làm việc, khách hàng tham gia đấu giá lưu ý điện thoại (hoặc các kênh liên lạc khác) để nhận được thông tin cần thiết về cuộc đấu giá đã tham gia.

- Tài khoản nộp tiền:

Số tiền trúng đấu giá được nộp vào tài khoản ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Sau khi trừ đi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí khác liên quan đến dự án (nếu có), số tiền còn lại được thực hiện phân chia cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định.

- Trường hợp khi bàn giao đất cho cá nhân trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định bổ sung điều chỉnh lại quyết định trúng đấu giá, số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng (=) giá đất trúng đấu giá trên một mét vuông nhân (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.

- Trong trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm tăng hoặc giảm giá trị quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hoặc được giảm trừ theo quy định.

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất:

Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hồ sơ theo quy định, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định giao đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Hậu Lộc để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định;

11. Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn- Hậu Lộc có trách nhiệm thông báo đến phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định.

12. Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Chuẩn bị hồ sơ các thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Chuẩn bị hồ sơ xác định giá đất khởi điểm của các thửa, lô đất đấu giá tham mưu, tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật, trình UBND huyện phê duyệt. Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND huyện phê duyệt và ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Tham mưu cho UBND huyện lựa chọn tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng thuê tổ chức đấu giá thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

d) Tham gia giám sát cuộc đấu giá.

e) Yêu cầu dừng cuộc đấu giá nếu phát hiện trong cuộc bán đấu giá có dấu hiệu vi phạm quy chế đấu giá và thực hiện tổ chức đấu giá lại theo quy định.

f) Báo cáo Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất (kèm theo Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất, biên bản kết quả bán đấu giá thành công quyền sử dụng đất), trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

g) Thanh lý và thanh toán phí thực hiện đấu giá cho tổ chức đấu giá.

h) Phối hợp với Chi cục thuế khu vực Nga Sơn-Hậu Lộc, Kho bạc, Phòng Tài chính -Kế Hoạch, UBND thị trấn Hậu Lộc theo dõi, đôn đốc việc thu nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất vào NSNN theo quy định của pháp luật, tham mưu

UBND huyện hủy kết quả trúng đấu giá các trường hợp vi phạm Quy định về nộp tiền sử dụng đất.

i) Phối hợp với UBND thị trấn Hậu Lộc, đơn vị có liên quan để bàn giao đất cho người trúng đấu giá.

k) Tổng hợp, báo cáo kết quả đấu giá gửi UBND huyện, Sở Tư pháp và các cơ quan theo quy định.

13. Quyền, nghĩa vụ và các hành vi nghiêm cấm của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Được đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin về khu đất, lô đất được đấu giá kể từ khi niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá 02 (hai) ngày. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về điều kiện và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy cuộc đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

b) Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cấp Giaáy chứng nhận theo kết quả trúng đấu giá; có các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn tiền trúng đấu giá theo quy định.

- Người trúng đấu giá ghi đầy đủ các thông tin vào giấy nộp tiền trúng đấu giá sử dụng đất, lệ phí trước bạ bao gồm: nội dung nộp tiền, số lô, số mặt bằng, địa điểm dự án.

- Người trúng đấu giá phải thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng đất đúng mục đích; tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

14. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá, cách xác định người trúng đấu giá, phiếu trả giá bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn tham gia đấu giá (trong đó có thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá, đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá không có nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh).

- Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (nếu là cá nhân); Căn cước công dân của cả vợ và chồng, sổ hộ khẩu (nếu là hộ gia đình).

- Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

- Hồ sơ mời đấu giá được bán công khai và không hạn chế; Thời gian thực hiện bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 (hai) ngày.

b) Cách xác định người trúng đấu giá:

- Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất ở vòng đấu cuối cùng được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và người trả giá liền kề không được thấp hơn giá khởi điểm ở vòng đấu đó và phải có ít nhất từ 02 phiếu trả giá hợp lệ trở lên.

- Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả mức giá cao nhất và từ giá khởi điểm trở lên, thì: đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại phiên đấu giá khách hàng trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất thì UBND huyện Hậu Lộc sẽ xem xét phê duyệt khách hàng trả giá cao liền kề với khách hàng từ chối nhận quyền sử dụng đất là khách hàng trúng đấu giá bổ sung khi đáp ứng đủ ba điều kiện sau:

+ Giá của người trả giá cao nhất liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng;

+ Tổng mức giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước tối thiểu phải bằng tổng mức giá đã trả của người trúng đấu giá từ chối mua;

+ Người trả giá cao nhất liền kề đồng ý mua.

- Nếu khách hàng trúng đấu giá từ chối mua nêu trên mà có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá liền kề bằng nhau, nếu tổng giá trả liền kề mua lô đất đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả mua lô đất của người từ chối mua thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm giữa những người trả giá liền kề để chọn ra người trúng đấu giá bổ sung. Trong trường hợp giá liền kề mua lô đất đó cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả mua lô đất của người từ chối mua thì lô đất đấu giá không thành.

c) Phiếu trả giá hợp lệ:

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu không nhàu nát, tẩy xóa, sửa chữa; các thông tin cần thiết ghi đầy đủ, chính xác vào phiếu trả giá do công ty đấu giá phát hành.

- Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi đầy đủ số tiền bằng số, số tiền bằng chữ và phải thống nhất với nhau, trường hợp số tiền bằng số và số tiền bằng chữ không thống nhất thì căn cứ số tiền bằng chữ để xác định giá đã trả; trường hợp số tiền bằng số không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại.

- Thời gian tối đa để khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu cho mỗi lô đất là **03** (ba) phút.

d) Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Phiếu trả giá không phải do tổ chức đấu giá tài sản phát hành, không đóng dấu treo của tổ chức đấu giá tài sản;

- Phiếu trả giá không điền thông tin cá nhân, số lô, diện tích, vùng quy hoạch của lô đất, giá trả bằng số và giá trả bằng chữ.

- Giá trả ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Giá trả bằng số và bằng chữ không rõ ràng, không có nghĩa.

- Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát, bị tẩy xóa, bị sửa chữa tại phần trả giá.

- Phiếu trả giá không ký, ghi rõ họ tên người trả giá.

- Phiếu nộp sau khi kết thúc thời gian thu phiếu trả giá.

15. Xử lý vi phạm:

a) Đối với người trúng đấu giá:

- Thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Người trúng đấu giá không nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá bị hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá do vi phạm về thời hạn nộp tiền sử dụng đất thì được hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp, nhưng không được tính lãi và trượt giá; khoản tiền đặt trước của người này không được trả lại, không được tính lãi suất và được nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Người trúng đấu giá sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đối với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất nếu có vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Đối với tổ chức bán đấu giá tài sản, đấu giá viên và người tham gia đấu giá thực hiện đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các quy định khác có liên quan.

d) Đối với cán bộ, công chức có liên quan đến việc bán đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Phương án này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá mà gây thiệt hại cho Nhà nước và các bên liên quan hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành; vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư và xây dựng, thì tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể tại Phương án này thì thực hiện đúng theo Luật Đấu giá và các văn bản quy định khác của Nhà nước có liên quan.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Phương án đấu giá đất được UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện bàn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Chi cục thuế khu vực Nga Sơn-Hậu Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hoàng